

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto podáním vyjadřuji svůj nesouhlas s návrhem Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Návrh dle mého názoru nedostatečně zohledňuje místní podmínky a zájmy obyvatel jižního Plzeňska, jak rozvádím v jednotlivých připomínkách níže.

Odůvodnění námitek:

1. Krajinný ráz nelze nahradit pozdější kompenzací

Návrh akceleračních oblastí v rozsahu AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s ochranou krajinného rázu, kterou ukládá § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz jižního Plzeňska tvoří pozvolné horizonty, mozaika polí a lesů a charakteristická vesnická sídla. Stavby vysoké přes 200 metrů by tento ráz nevratně narušily v dohledu z mnoha obcí a kulturních dominant. Krajinný ráz patří k chráněným hodnotám a jeho ztráta není kompenzovatelná.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip prevence dle čl. 191 SFEU.

2. Nesouhlas s umístěním VTE na horizontech nad obcemi

Nesouhlasím s umístěním větrných elektráren na horizontech bezprostředně nad obcemi jižního Plzeňska. Elektrárny umístěné na horizontu budou v krajině dominovat z údolních poloh, kde se obce nacházejí. Zesílí vizuální zátěž, psychologický tlak a budou výrazně zhoršovat kvalitu bydlení obyvatel, kteří mají větrné turbíny stále v zorném poli.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

3. Centralizace rozhodování oslabuje obce

Nesouhlasím s centralizací rozhodování, ke které vede zařazení lokality do akceleračního režimu. Akcelerační režim přesouvá rozhodovací pravomoci ze samospráv blíže k centrální úrovni. To je v rozporu se zásadou subsidiarity a oslabuje odpovědnost obcí za jejich území.

Právní podklad: Princip subsidiarity; čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

4. Biokoridory jsou návrhem narušeny

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí v blízkosti regionálních a místních biokoridorů územního systému ekologické stability. Návrh AO přímo nebo nepřímo

zasahuje funkčnost biokoridorů a biocenter v dotčeném území. Posouzení dopadů na ÚSES je v dokumentaci pouze formální a nevypovídá konkrétní funkce jednotlivých prvků systému ekologické stability.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 4); vyhláška č. 395/1992 Sb.; princip prevence.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: Kunz, T. H. et al. (2007). Ecological impacts of wind energy development on bats. Frontiers in Ecology and the Environment.

5. Návrh není v současné podobě dostatečně podložený

Nesouhlasím s tím, aby byl akcelerační režim schválen, dokud nejsou v dokumentaci k dispozici dostatečné podklady k vlivům na zdraví, krajinu a přírodu. Stávající podklady opakovaně odkazují na pozdější doplnění. To znamená, že rozhodnutí o akceleračním režimu by mělo padnout bez znalosti řady klíčových informací. Takový postup ohrožuje racionalitu a přezkoumatelnost správního rozhodnutí.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip prevence.

6. Migrační období ptáků nebylo zachyceno

Námítkou je, že průzkumy s vysokou pravděpodobností nezachytily klíčová migrační období ptáků. Tahová období jsou kritická právě pro hodnocení rizik kolizí s VTE. Pokud jsou průzkumy provedeny mimo tato období nebo v jediném roce, jejich výsledky nelze považovat za reprezentativní. Závěry o bezkonfliktnosti je proto nutné brát s rezervou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích 2009/147/ES; princip prevence.

Pro úplnost odkazuji na recenzovaný zdroj: Huso, M. M. P. (2015). An estimator of wildlife fatality from observed carcasses. Journal of Wildlife Management.

7. Návrh nezohledňuje úvodní charakter území

Nesouhlasím s tím, aby jižní Plzeňsko bylo přetvořeno z venkovské krajiny na krajinu průmyslově-energetickou. V dokumentaci chybí jasné odůvodnění, proč právě tato venkovská krajina má nést tak vysokou zátěž energetické infrastruktury. Není zpracována ani úvaha o tom, jaký podíl venkovských krajín v ČR by mohl být zachován pro klasické funkce (zemědělství, bydlení, krajinná zeleň) ve světle této a budoucích podobných změn.

Právní podklad: Princip udržitelného rozvoje; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; směrnice SEA 2001/42/ES.

8. Riziko poklesu hodnoty nemovitostí a atraktivity bydlení

Nesouhlasím s návrhem, neboť může vést ke zhoršení atraktivity bydlení a poklesu hodnoty nemovitostí v okolních obcích. Větrné elektrárny vysoké až 250 metrů budou výrazně viditelné v širokém okolí a mohou negativně ovlivnit kvalitu bydlení, rekreační hodnotu krajiny i zájem o bydlení v regionu. Dlouhodobé působení hluku, blikání stínů a nočního osvětlení může zhoršit obytné prostředí v okolních obcích.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip proporcionality zásahu.

9. Zjednodušený režim ohrožuje práva obyvatel

Námítkou je, že akcelerační režim podle RED III není možné aplikovat na lokalitu, kde existují prokázané konflikty s obyvatelstvem, krajinou a biotopem. Účelem RED III je urychlit výstavbu OZE v lokalitách, kde jsou střety minimální. V případě AOV 51, 62 a 63 však dokumentace dokládá existenci závažných střetů. Aplikací akceleračního režimu by došlo k oslabení posuzování těchto střetů a porušení principu prevence.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); čl. 191 SFEU; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

10. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Vzhledem k uvedeným důvodům žádám o vypuštění akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a o důsledné prověření alternativních, méně konfliktních lokalit.

V dne

Podpis: